

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 371/2530 หจก. ลา ปู เป้
นาย ยง สิทธิ กลิ่น จันทร์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 165, มาตรา 216

ในคดีอาญาที่ราษฎรเป็นโจทก์ ก่อนที่ศาลประทับฟ้องประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคสามบัญญัติมิให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น จำเลยจึงไม่มีฐานะเป็นคู่ความ เมื่อศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ว่า โจทก์ทั้งฟ้องและให้จำหน่ายคดี จำเลยย่อมไม่มีสิทธิฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ให้นัดไต่สวนมูลฟ้อง หมายนัด ให้จำเลยทราบภายใน 7 วัน หากส่งไม่ได้ให้โจทก์แถลงภายใน 7 วัน มิฉะนั้นให้ถือว่าโจทก์ทั้งฟ้องผู้ส่งหมายนัดและสำเนาฟ้องให้แก่จำเลยรายงานว่าจะส่งไม่ได้เพราะหาบ้านเลขที่ของจำเลยไม่พบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าให้โจทก์แถลงต่อมาเจ้าหน้าที่ของศาลรายงานว่ โจทก์มิได้แถลงให้ศาลทราบ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าโจทก์ทั้งฟ้อง จำหน่ายคดีโจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำสั่งศาลชั้นต้น ให้โจทก์นำส่งสำเนาฟ้องและหมายนัดให้จำเลยใหม่แล้วดำเนินการต่อไปจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คดีนี้ ศาลยังมีคำสั่งประทับฟ้อง กรณีจึงตกอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคสาม ซึ่งบัญญัติว่า ก่อนที่ศาลประทับฟ้องมิได้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้น ดังนั้นในชั้นนี้จำเลยจึงไม่มีฐานะเช่นคู่ความ จำเลยย่อมไม่มีสิทธิที่จะฎีกาคัดค้านคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ได้

พิพากษายกฎีกาของจำเลย"

(มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาถะพินธุ-สินวล คงลาม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>